

Aula 03

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Processual Penal*

Autor:
Renan Araujo

30 de Abril de 2026

Índice

1) Do Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e das Perícias em Geral	3
2) Questões Comentadas - Exame de Corpo de Delito - Multibancas	33
3) Lista de Questões - Exame de Corpo de Delito - Multibancas	53



DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

Do exame de corpo de delito e perícias em geral

1. Noções gerais, obrigatoriedade e prioridade na realização

O exame de corpo de delito nada mais é que a perícia realizada sobre os vestígios deixados pela infração penal, com a finalidade é comprovar a materialidade (existência) das infrações que deixam vestígios¹.

EXEMPLO: José, com dolo de matar, atirou contra Maria, que veio a óbito. Os peritos, então, realizaram o exame de corpo de delito, ou seja, o exame pericial sobre o corpo da vítima e demais vestígios da infração, com vistas a comprovar se houve, de fato, homicídio, bem como as demais circunstâncias do crime.

O exame de corpo de delito pode ser **direto**, quando **realizado pelo perito diretamente sobre o vestígio deixado**, ou **indireto**, quando o perito realizar o exame com base em informações verossímeis fornecidas a ele²³.

EXEMPLO: Houve determinado crime de furto qualificado pelo arrombamento. Todavia, não foi realizado o exame de corpo de delito diretamente sobre os vestígios da infração. Posteriormente, a vítima compareceu à delegacia e registrou ocorrência, mas os vestígios já haviam desaparecido. Todavia, a própria vítima havia tirado fotos da porta arrombada e feito um vídeo. Além disso, duas testemunhas descreveram como se encontravam os vestígios da infração. O perito, portanto, pode ser capaz de elaborar um laudo pericial com base nas informações fornecidas a ele, de forma que haverá um exame de corpo de delito indireto.

O art. 158 do CPP estabelece a obrigatoriedade de realização do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, chamados de crimes "não transeuntes". Mais que isso, o art. 158 do

¹ NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12.º edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 2015, p.350

² NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 350

³ PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 16º edição. Ed. Atlas. São Paulo, 2012, p. 421



CPP estabelece que se a infração deixar vestígios, **a confissão do acusado não será capaz de afastar a necessidade do exame de corpo de delito**. Vejamos:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

O art. 167 do CPP, porém, autoriza a comprovação da materialidade delitiva mediante prova testemunhal quando desaparecerem os vestígios:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

É importante destacar, porém, que no caso de desaparecimento dos vestígios não só a prova testemunhal poderá suprir sua falta, mas outros meios de prova também poderão, conforme posição doutrinária e jurisprudencial.



O exame de corpo de delito está dispensado no caso de infrações de menor potencial ofensivo (de competência dos Juizados Criminais), desde que a inicial acusatória venha acompanhada de boletim médico, ou prova equivalente, atestando a materialidade do fato (art. 77, § 1º da Lei 9.099/95).

EXEMPLO: José foi vítima de lesão corporal leve (art. 129 do CP), crime que é infração de menor potencial ofensivo. José não compareceu à delegacia para registrar ocorrência, mas foi ao hospital receber atendimento médico. Duas semanas depois, ofereceu representação ao MP, autorizando a persecução penal contra o infrator (trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação). O MP poderá oferecer denúncia utilizando o prontuário de atendimento médico de José como prova da materialidade do fato.



O exame de corpo de delito pode ser realizado tanto na fase investigatória quanto na fase de instrução do processo criminal. Inclusive, o art. 184 do CPP estabelece que a autoridade não pode indeferir a realização de exame de corpo de delito:

Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

Como se vê pela leitura do art. 184, a autoridade poderá negar a realização de perícia requerida pelas partes, **exceto quando se tratar do exame de corpo de delito**.

No caso de se tratar de exame de corpo de delito na fase processual, caberá ao Juiz determinar sua realização; em se tratando de exame na fase pré-processual, ou seja, no curso do inquérito policial, caberá ao delegado determinar a realização do exame de corpo de delito, nos termos do art. 6º, VII do CPP:

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

(...)

VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;

O § único do art. 158, incluído pela Lei 13.721/18, passou a estabelecer uma prioridade de atendimento para realização do exame de corpo de delito. Vejamos:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018)

I - violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018)

II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018)

Como se vê, haverá **prioridade para realização do exame de corpo de delito** quando se tratar de:



- Crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher;
- Crime que envolva violência contra criança adolescente, idoso ou pessoa com deficiência

Pela redação legal, quando se tratar de crime com violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência não se exigirá que se trate de violência doméstica e familiar, bastando que o crime envolva violência contra uma destas pessoas.

Já em se tratando de crime que envolva violência contra mulher, deverá se tratar de violência doméstica e familiar para que haja prioridade na realização do exame de corpo de delito.

2. Realização do exame e valoração da prova

Nos termos do art. 159 do CPP, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por **um perito oficial**. Vejamos:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Na falta de perito oficial, porém, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área da perícia, chamados de peritos não oficiais. Ou seja, serão **dois peritos não oficiais**:

Art. 159 (...) § 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)





Assim, lembrem-se: **em se tratando de perito oficial, basta um.** **Caso estejamos diante de peritos não oficiais, a lei exige que sejam dois** (art. 159 e seu § 1º do CPP). No caso de peritos não oficiais, estes deverão prestar compromisso (art. 159, § 2º do CPP).

Mesmo os peritos não oficiais devem ser portadores de diploma de curso superior, sendo facultativo que esse diploma seja na área da perícia. Ademais, os peritos não oficiais deverão prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

Sobre o perito, é importante destacar que as partes não podem intervir em sua nomeação, até para preservar sua imparcialidade:

Art. 276. As partes não intervirão na nomeação do perito.

As partes, o ofendido e o assistente de acusação podem **formular quesitos, indicar assistentes técnicos e requerer esclarecimentos aos peritos** (art. 159, §§ 3º, 4º e 5º do CPP):

Art. 159 (...)

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Embora o CPP não diga expressamente que o assistente técnico e o ofendido possam requerer esclarecimentos ao perito, isto decorre da lógica do art. 271 do CPP. Frise-se que os quesitos são prévios ao laudo, pois são perguntas a serem respondidas pelo perito, enquanto o pedido de esclarecimentos ao perito é posterior ao laudo, em razão de dúvidas que a parte possui acerca do laudo produzido.



Os quesitos e eventuais pedidos de esclarecimentos ao perito devem ser repassados ao perito com **antecedência mínima de 10 dias**, nos termos do art. 159, §5º, I do CPP:

Art. 159 (...) § 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

O assistente técnico, por sua vez, é um expert, um profissional da área, alguém que possui os conhecimentos técnicos necessários para acompanhar o exame pericial. Já os quesitos são perguntas que a parte elabora e que devem ser respondidas pelo perito quando da elaboração do laudo pericial. Vamos a exemplo:

EXEMPLO: Em determinado processo criminal pela suposta prática do crime de lesão corporal grave, o Juiz determinou a realização de exame de corpo de delito, para comprovar a materialidade do crime, nomeando o perito Ricardo. A defesa do acusado, indicou o assistente técnico José, e formulou três quesitos a serem respondidos pelo perito Ricardo: a) A vítima sofreu lesão corporal; b) é possível precisar com que instrumento a lesão corporal teria sido provocada; c) qual teriam sido as consequências das lesões?

Perceba que caberá ao perito Ricardo responder aos quesitos formulados pela defesa do acusado.

E qual a função do assistente técnico José? José é um auxiliar da parte que o contratou, e terá a função de verificar se a perícia foi bem feita, se foram seguidos os padrões exigidos para uma perícia desta natureza e informar a quem o contratou (a defesa do acusado) se há algo a impugnar ou não.

Assim, o perito é o “*expert*” nomeado pela autoridade (delegado, se na fase do inquérito, ou Juiz, se na fase do processo) para realizar o exame pericial, devendo ser imparcial. Já o **assistente técnico está lá para defender os interesses da parte que o indicou**, sendo, portanto, parcial. O assistente técnico só atuará a partir de sua admissão pelo Juiz.





CUIDADO! Em se tratando de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento, poderá o Juiz designar **mais de um perito oficial** (nesse caso, a parte também poderá indicar mais de um assistente técnico).

EXEMPLO: Num determinado processo é necessária perícia em engenharia. Contudo, será necessária perícia em engenharia ambiental e em engenharia civil, pois existem questões controvertidas a serem resolvidas em ambas as áreas. Nesse caso, o Juiz pode designar um perito para cada área da perícia, bem como a parte poderá designar um assistente técnico para cada área.

O art. 159, § 5º, II do CPP, possibilita, ainda, que os assistentes técnicos sejam inquiridos em audiência, do que decorre a interpretação de que possam, também, ser alvo de pedidos de esclarecimentos quanto aos laudos que apresentarem (os assistentes técnicos podem apresentar seus próprios laudos). Vejamos:

Art. 159 (...)

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

(...)

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Na elaboração do laudo os peritos devem descrever minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados pelas partes, na forma do art. 160 do CPP, **devendo o laudo ser entregue no prazo de 10 dias**:

Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)



Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Como se vê, apesar de o prazo para entrega do laudo ser de 10 dias, **esse prazo pode ser prorrogado, em casos excepcionais**, a requerimento dos peritos.

Importante destacar, ainda, que não há restrição de horário e data para realização do exame de corpo de delito, que **pode ser realizado em qualquer dia e em qualquer horário**.

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.

Durante a elaboração do laudo pericial, pode ser que ocorra divergência entre os peritos. Nesse caso, o art. 180 do CPP estabelece o que segue:

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.

Assim, serão consignadas no auto as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade deverá nomear um terceiro perito. Caso o terceiro perito discorde de ambos, a autoridade poderá mandar proceder à realização de um novo exame pericial.

Uma vez produzido o laudo pericial e finalizada a instrução, chega o momento de o Juiz proferir sentença. Na sentença o Juiz não ficará vinculado ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Trata-se do **sistema liberatório de apreciação da prova pericial**. Vejamos:

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Esse sistema guarda estreita relação com o *sistema do livre convencimento motivado* de apreciação da prova, previsto no art. 155 do CPP.⁴

⁴ NUCCI, Guilherme de Souza. Op. Cit., p. 368/369. Isso não significa, porém, que o Juiz poderá deixar de acatar a conclusão pericial "a seu bel prazer", de forma arbitrária. O Juiz deverá fundamentar, de acordo com as demais provas nos autos, por quais razões não aceita as conclusões externadas pelos peritos.



EXEMPLO: José foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo arrombamento. Foi realizado exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora do rompimento de obstáculo/arrombamento. O perito, no laudo, concluiu ter havido arrombamento, provavelmente com uso de um pé-de-cabra. O Juiz, porém, não reconheceu a existência da qualificadora, e condenou o réu apenas por furto simples, por entender que as demais provas dos autos, notadamente o depoimento das testemunhas, comprovaram que não houve arrombamento.

3. Regras especiais

Vou elencar, abaixo, algumas regras para determinadas espécies de perícias, conforme estabelecido no CPP:

ESPÉCIE DE PERÍCIA	REGRAMENTO DO CPP
AUTÓPSIA	• Pelo menos seis horas após o óbito (salvo se pelos sinais da morte os peritos entenderem que pode ser feita antes) • No caso de morte violenta, basta o exame externo do cadáver • Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como as lesões externas e vestígios deixados no local • Para melhor esclarecer as lesões encontradas, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados • Serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis à identificação do cadáver
LESÕES CORPORAIS	• Caso o primeiro exame tenha sido incompleto, será procedido a novo exame, por determinação da autoridade policial ou do Juiz • O exame complementar pode ser determinado de ofício (sem requerimento de ninguém) ou a requerimento do MP, do ofendido, do acusado ou de seu defensor • No exame complementar os peritos terão em mãos auto de corpo de delito, para poderem complementá-lo ou retificá-lo (caso contenha erros) • Se a finalidade for comprovar que se trata de crime de lesão corporal GRAVE (por deixar a vítima afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias), deverá o exame ser realizado logo após o prazo de 30 dias



	A ausência do exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal
ANÁLISE DE DESTRUIÇÃO DE COISAS OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO	Os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado, podendo proceder-se, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime
INCÊNDIO	Deve ser verificada (o): - A causa e o lugar em que houver começado - O perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio - A extensão do dano e o seu valor - Demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
RECONHECIMENTO DE ESCRITOS	Devem ser observadas as seguintes regras (literalidade do CPP): - A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada - Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida - A autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados - Quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever (CUIDADO! O acusado não está obrigado a fornecer os padrões gráficos para a realização do exame, ou seja, não está obrigado a escrever nada, pelo princípio do <i>nemo tenetur se detegere</i>, ou seja, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si próprio).

Além das disposições acima, previstas no CPP, existem alguns **entendimentos jurisprudenciais relevantes sobre situações específicas**. Vejamos:



NATUREZA DA PERÍCIA	REGRA LEGAL	JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
Necropsia (art. 162 do CPP)	Exame interno do cadáver, sendo OBRIGATÓRIO NO CASO DE MORTE NÃO VIOLENTA . No caso de morte violenta, basta o simples exame externo do cadáver, em regra.	Entende que pode ser suprido por outras provas.
Exumação (art. 163 do CPP)	Consiste no ato de desenterrar o cadáver.	Entende que deve haver ordem judicial , sendo considerada prova ilegal se realizada sem as formalidades legais.
Lesões corporais graves (art. 129, s 1., I, do CP c/c art. 168, §§ 2. e 3. do CPP)	Para comprovar que a pessoa, de fato, ficou incapacitada para o trabalho por mais de 30 dias.	Tem entendido que a perícia é necessária, e, no caso de sua ausência , o crime deve ser desqualificado para lesões leves .
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 171 do CPP)	Perícia para apurar se houve rompimento de obstáculo.	Entende que a perícia é, a princípio, indispensável. Todavia, há decisões entendendo que excepcionalmente pode ser considerada comprovada a materialidade por outros meios.
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo	Perícia para apurar a potencialidade lesiva da arma.	O STJ entende que é dispensável o exame, se puder ser provado por outros meios. Todavia, se a defesa alega que a arma não possuía potencialidade lesiva, caberá à defesa comprovar o alegado.
Disparo de arma de fogo (Lei 10.826/2003)	Também se fundamenta no art. 175 do CPP.	A Jurisprudência dominante entende que também é dispensável o exame, na presença de outras provas.



Da cadeia de custódia

O art. 158-A conceitua “cadeia de custódia” como:

“O conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Assim, a cadeia de custódia dos vestígios (criada pela lei 13.964/19, o chamado “pacote anticrime”) se inicia:

- Com a preservação do local de crime; ou
- Com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio

Desta forma, é dever do agente público (que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial) preservar o vestígio da infração penal. Ademais, o art. 158-A, em seu §2º, estabelece:

Art. 158-A (...) § 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

EXEMPLO: Se um policial encontra uma cápsula de munição na cena de um crime de homicídio praticado por meio de disparo de arma de fogo, sua obrigação é identificá-la como possível elemento útil à produção da prova pericial e zelar pela preservação deste vestígio.

A propósito, considera-se **vestígio**:



"Todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal"⁵

A cadeia de custódia, de acordo com o art. 158-B possui 10 etapas:

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: (Incluído pela Lei 13.964/19)

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;

⁵ Art. 158 (...) § 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.



IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

Assim:



Trago um mnemônico desde a introdução da cadeia de custódia no CPP, que é:

REI FICA TREPADO

- **RE**conhecimento
- **I**solamento
- **FI**xação
- **CO**leta
- **A**condicionamento
- **T**ransporte
- **RE**cebimento
- **P**rocessamento
- **A**rmazenamento
- **D**escarte



O ato relativo à **coleta**, de acordo com o art. 158-C, deve ser realizado **preferencialmente por perito oficial**:

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

Como se vê, todos vestígios coletados no curso da persecução penal (investigação ou processo criminal) devem ser tratados como previsto na Lei. Além disso, fica proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação pelo perito responsável.

Nos termos do art. 158-D, o recipiente para que seja realizado acondicionamento do vestígio será determinado de acordo com a natureza do material (vestígio), a fim de permitir o correto armazenamento do vestígio. Todavia, algumas regras devem ser seguidas:

- Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada
- O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
- O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
- Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado
- O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente

Os arts. 158-E e 158-F, por sua vez, estabelecem a necessidade de que cada Instituto de Criminalística tenha uma Central de Custódia:



Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.'

Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

Como se vê, a Lei buscou estabelecer regras bem definidas para a cadeia de custódia, desde as etapas da cadeia de custódia até a forma correta de acondicionamento, bem como o local de guarda e controle dos vestígios (o que, frise-se, poderia ter sido deixado para uma regulamentação por Decreto ou norma infralegal).

Apesar das regras claras e específicas sobre como o vestígio deve ser tratado, manuseado e registrado durante a persecução penal, pode ser que ocorra alguma intercorrência, ou seja, a **quebra na cadeia de custódia** (ex.: acesso de alguém não autorizado ao vestígio, modificação do local do crime, extravio de parte do vestígio coletado, etc.).

Havendo quebra na cadeia de custódia, isso conduzirá à nulidade do processo ou à imprestabilidade da prova? A quebra na cadeia de custódia não gera nulidade do processo, mas pode conduzir à imprestabilidade da prova, cabendo ao Juiz, no caso concreto, avaliar se, mesmo diante da intercorrência identificada, a prova é confiável ou não:



"O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta **pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade**. (...)"

(AgRg no HC n. 818.830/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Dispositivos legais pertinentes

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Arts. 158 a 184 do CPP - Regulamentam as espécies de prova no CPP

DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: (Incluído pela Lei 13.964/19)

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;



II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.'

'Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de



natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. (Incluído pela Lei 13.964/19)

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. (Incluído pela Lei 13.964/19)



§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. (Incluído pela Lei 13.964/19)

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia: (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar; (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre



sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.

Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.

Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto.

Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.



Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver.

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.

§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. (Vide Lei nº 5.970, de 1973)

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. (Incluído pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.

Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.

Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime.



Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências.

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte:

I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;

II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida;

III - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados;

IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência.

Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência.

Art. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante.

Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória.

Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

Art. 179. No caso do § 1º do art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade.



Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos.

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.

Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994)

Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente.

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19.

Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

Jurisprudência relevante

1. Súmulas

→ Súmula 361 do STF - O STF sumulou entendimento no sentido de que é nulo o exame pericial realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão. Todavia, atualmente esta súmula perdeu muito de sua aplicabilidade, já que, como regra, o exame será realizado por um só perito oficial, na forma do art. 159 do CPP. Tal súmula, portanto, só se aplica hoje ao exame pericial realizado por peritos não oficiais (que devem ser dois):

Súmula 361 do STF

No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão.



Ademais, a Lei de drogas atualmente estabelece que o perito que realizar o laudo de constatação (laudo provisório), quando da apreensão da droga, não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo, nos termos do art. 50, §2º da Lei 11.343/06.

2. Outros precedentes e teses relevantes

→ STJ - Exame de corpo de delito – Obrigatoriedade - Exceções

O STJ consolidou entendimento no sentido de que, a despeito da obrigatoriedade legal de realização do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, tal obrigatoriedade pode ser afastada em casos excepcionais. Vejamos:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 111

Tese 9) É necessária a realização do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios, entretanto, o laudo pericial será substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise técnica.

Em sentido semelhante:

"Apesar de a jurisprudência desta Corte Superior reconhecer a relevância do exame de corpo de delito quando a infração penal deixa vestígios, firmou-se entendimento no sentido de ser **possível dispensá-lo quando houver nos autos outros elementos probatórios suficiente para demonstrar, de maneira inequívoca, a materialidade delitiva.** (...)

(AgRg no AREsp n. 2.350.577/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

→ Roubo - Majorante – arma de fogo – desnecessidade de perícia

O STJ consolidou entendimento no sentido de que é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante no crime de roubo, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 111



Tese 12) É prescindível a apreensão e a perícia de arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.

Caso a defesa alegue que a arma não tinha potencial lesivo, caberá à defesa comprovar a tese, ou seja, nesse caso seria necessária a perícia na arma:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 111

Tese 7) Cabe a defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo.

No mesmo sentido:

"Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. (...)"

(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

→ Perícia – voz – interceptação telefônica – desnecessidade

O STJ consolidou entendimento no sentido de que não se exige perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 111

Tese 8) É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida.

→ Tráfico de drogas – laudo toxicológico definitivo

O STJ consolidou entendimento no sentido de que, nos crimes de tráfico de drogas, o laudo toxicológico definitivo, a princípio, é imprescindível para a comprovação da materialidade do fato. Porém, é possível, excepcionalmente, a comprovação da materialidade pelo laudo de



constatação provisório, desde que dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 111

Tese 10) O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado.

Tese 11) É possível, em situações excepcionais, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pelo laudo de constatação provisório, desde que esteja dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.

→ Estupro de vulnerável – Doença mental da vítima – desnecessidade de perícia

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a vulnerabilidade da vítima (decorrente de enfermidade ou deficiência mental) no crime de **estupro de vulnerável** não depende de comprovação por laudo pericial:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 151

Tese 10) No crime de estupro em que a vulnerabilidade é decorrente de enfermidade ou deficiência mental (art. 217-A, § 1º, do CP), o magistrado não está vinculado à existência de laudo pericial para aferir a existência de discernimento ou a possibilidade de oferecer resistência à prática sexual, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, em virtude do princípio do livre convencimento motivado.

→ Furto com rompimento de obstáculo – Necessidade de perícia

O STJ consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo no crime de furto exige, a princípio, a realização do exame pericial, **exceto** nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo:

STJ - Jurisprudência em Teses - Edição nº 47

Tese 12) O reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.



Ademais, existem decisões flexibilizando ainda mais o entendimento. Vejamos:

"(...) II - Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimimento da prova pericial (...)

III - Com efeito, "Firme nesta Corte o entendimento de que "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimimento da prova pericial (...)"

(AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

→ Lesão corporal - Violência doméstica – Prova da materialidade por outros meios

O STJ consolidou entendimento no sentido de que, no crime de **lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica**, o exame de corpo de delito pode ser dispensado caso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova:

"Como é de conhecimento, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, **em crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica**, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova. (...)"

(AgRg no HC n. 843.482/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

O julgado abaixo, embora equivocadamente cite a Lei 11.343/06 (lei de drogas), quando deveria citar a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), confirma a tese:

"1. Sobre o tema, "a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos" (...)"

(AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

→ Autópsia psicológica



O STJ possui decisão (não se trata de entendimento consolidado) no sentido de que é possível admitir-se no processo penal a chamada "**autópsia psicológica**". Trata-se de uma análise pericial acerca do estado de ânimo de determinada pessoa morta nos momentos que antecederam o óbito, com a finalidade de tentar estabelecer se havia inclinação para suicídio, de forma a esclarecer mortes que ocorreram em situações não muito claras (ex.: queda da varanda de apartamento). Vejamos:

"(...) 5. É uníssona a compreensão de que a busca pela verdade no processo penal encontra limitação nas regras de admissão, de produção e de valoração do material probatório, o qual servirá de suporte ao convencimento do julgador; afinal, os fins colimados pelo processo são tão importantes quanto os meios que se utilizam para alcançar seus resultados.

6. Não vigora no campo penal um sistema rígido de taxatividade dos meios de prova, **sendo admitida a produção de provas não disciplinadas em lei, desde que obedecidas determinadas restrições.**

A análise sobre a validade da prova atípica perpassa, pois, pelo campo epistemológico.

7. É necessário que se estabeleçam critérios de verificabilidade das provas científicas, que não são infalíveis, com o intuito de se evitar o cometimento de injustiças epistêmicas.

8. A "**autópsia psicológica**", raras vezes utilizada na praxis forense brasileira, consiste em exame retrospectivo que busca compreender os aspectos psicológicos envolvidos em mortes não esclarecidas.

Trata-se de meio de prova ainda não padronizado pela comunidade científica e erigido, inegavelmente, em aspectos subjetivos.

9. Na espécie, o laudo foi subscrito por um agente policial e dois peritos médicos legistas e se baseou em entrevistas acostadas aos autos, permitindo às partes a sindicabilidade e o confronto com a fonte originária de prova. Ademais, os assistentes técnicos puderam contestar sua cientificidade no curso do processo e uma das peritas subscritoras será inquirida em plenário.

10. Assim, incumbirá aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, realizar o devido cotejo do laudo com o acervo probatório acostado aos autos para decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas.

(...)

(HC n. 740.431/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)



→ STJ - Cadeia de custódia digital - registro documental

O STJ possui entendimento no sentido de que não devem ser admitidas provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados para preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos:

“São inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos.”

STJ. 5ª Turma. RHC 143169/RJ, j 7/2/2023



EXERCÍCIOS COMENTADOS – DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

01. (FCC – 2018 – DPE-AM – DEFENSOR PÚBLICO - ADAPTADA) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, havendo necessidade, segundo o Código de Processo Penal, de que sua formação técnica seja a mesma do exame a ser realizado.

COMENTÁRIOS

Item errado. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Não há exigência de que o diploma seja na área objeto da perícia. O mesmo se aplica aos peritos não oficiais. É PREFERENCIAL que a formação seja na área objeto da perícia:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

GABARITO: Errada

COMENTÁRIOS

Neste caso o Juiz poderá, de ofício, ou, a requerimento das partes, realizar o interrogatório por meio sistema de videoconferência, intimando as partes com, pelo menos, 10 dias de antecedência, nos termos do art. 185, §§ 2º e 3º do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A.

02. (FCC – 2017 – PC-AP – DELEGADO DE POLÍCIA) O exame de corpo de delito

a) é dispensável nos crimes que deixam vestígios.

b) deve ser feito imediatamente para que não se percam os vestígios do crime, o que veda a indicação de assistente técnico pelas partes.

c) deve ser feito, em regra, pelo menos 2 horas após o óbito.



- d) realiza-se sobre vestígios do corpo humano, havendo regime diverso para o exame sobre objetos e sobre reconhecimento de escritos.
- e) pode ser rejeitado pelo juiz, no todo ou em parte.

COMENTÁRIOS

- a) ERRADA:** Item errado, pois o exame de corpo de delito é **INDISPENSÁVEL** nos crimes que deixam vestígios, conforme art. 158 do CPP.
- b) ERRADA:** Item errado, pois o exame de corpo de delito não precisa, necessariamente, ser realizado logo após a prática do crime, embora seja recomendável sua realização o mais rapidamente possível. Ademais, é perfeitamente admitida a indicação de assistente técnico pelas partes, na forma do art. 159, §3º do CPP.
- c) ERRADA:** Item errado, pois a autópsia deverá ser feita pelo menos seis horas depois do óbito, exceto se os peritos, pela evidência dos sinais da morte, entenderem que possa ser feita antes daquele prazo, na forma do art. 162 do CPP.
- d) ERRADA:** Item errado, pois o exame de corpo de delito se realiza sobre o objeto do crime, não necessariamente um corpo humano.
- e) CORRETA:** Item correto, pois adota-se o sistema liberatório de apreciação do laudo pericial, por meio do qual o juiz não está vinculado ao que consta no laudo pericial, conforme art. 182 do CPP.

Portanto, a **ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA E.**

03. (FCC - 2011 - TRE-TO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA) Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, de acordo com o Código de Processo Penal:

- A) Os exames de corpo de delito serão feitos por dois peritos oficiais.
- B) Se a infração deixar vestígios, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida pela confissão do acusado.
- C) Ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado é facultada a indicação de assistente técnico.
- D) Os peritos não oficiais ficarão dispensados de compromisso se forem especialistas na matéria objeto da perícia e tiverem prestado compromisso em entidade de classe.
- E) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de cinco dias, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a requerimento do Ministério Público.



COMENTÁRIOS

O exame pericial deve ser feito por apenas um perito oficial e, na falta deste, dois peritos não-oficiais. De fato, pelo CPP, não é possível o suprimento do exame pericial pela confissão (mas a Doutrina a admite, quando não for possível realizar a perícia!). Os peritos não oficiais não estão dispensados de prestar o compromisso, em nenhuma hipótese (art. 159, § 2º do CPP). O prazo para elaboração do laudo pericial é de 10 dias, prorrogáveis. Por fim, acusado, assistente de acusação, ofendido e querelante podem indicar assistentes técnicos, nos termos do art. 159, § 3º do CPP.

Assim, A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA C.

04. (FCC – 2012 – TRF2 – TÉCNICO JUDICIÁRIO) No que concerne às provas, considere:

- I. Quando a infração deixar vestígios, a confissão do acusado poderá suprir o exame de corpo de delito, direto ou indireto.
- II. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
- III. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

Está correto o que consta SOMENTE em

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I.
- e) III.

COMENTÁRIOS

I – ERRADA: O exame de delito, neste caso, será indispensável, não podendo ser suprido pela confissão do acusado, nos termos do art. 158 do CPP:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

II – CORRETA: Embora sendo necessário o exame de corpo de delito, caso não seja possível, a prova testemunhal poderá suprir a sua falta. Vejamos:



Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

III – CORRETA: O Juiz, no processo penal, possui uma atuação mais proativa que no processo civil, pois no processo penal vigora o princípio da verdade real, de forma que o Juiz deve, sempre, buscar aquilo que de fato ocorreu (verdade material):

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA C.

05. (FCC – 2011 – TRE-RN – ANALISTA JUDICIÁRIO) O exame de corpo de delito

- a) é dispensável e pode ser suprido pela confissão do acusado.
- b) não pode ser feito entre 22:00 e 6:00 horas.
- c) não pode ser feito aos domingos e feriados.
- d) pode ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- e) deve ser sempre direto, não podendo jamais ser indireto.

COMENTÁRIOS

A) ERRADA: O exame de corpo de delito é indispensável nos delitos que deixam vestígios, e não pode ser suprido pela confissão do acusado, nos termos do art. 158 do CPP.

B) ERRADA: O exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e hora, nos termos do art. 161 do CPP.

C) ERRADA: O exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e hora, nos termos do art. 161 do CPP.

D) CORRETA: Esta é a exata previsão do art. 161 do CPP:

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.

E) ERRADA: O exame de corpo de delito poderá ser indireto, ou seja, realizado com base em outras provas que indiquem a situação a ser periciada (exemplo: fotos, documentos, etc.).

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA D.



06. (FCC – 2011 – TRE-TO – ANALISTA JUDICIÁRIO) Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, de acordo com o Código de Processo Penal:

- a) Os exames de corpo de delito serão feitos por dois peritos oficiais.
- b) Se a infração deixar vestígios, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida pela confissão do acusado.
- c) Ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado é facultada a indicação de assistente técnico.
- d) Os peritos não oficiais ficarão dispensados de compromisso se forem especialistas na matéria objeto da perícia e tiverem prestado compromisso em entidade de classe.
- e) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de cinco dias, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a requerimento do Ministério Público.

COMENTÁRIOS

O exame pericial deve ser feito por apenas um perito oficial e, na falta deste, dois peritos não-oficiais. De fato, pelo CPP, não é possível o suprimento do exame pericial pela confissão (mas a Doutrina a admite, quando não for possível realizar a perícia!). Os peritos não oficiais não estão dispensados de prestar o compromisso, em nenhuma hipótese (art. 159, § 2º do CPP). O prazo para elaboração do laudo pericial é de 10 dias, prorrogáveis. Por fim, acusado, assistente de acusação, ofendido e querelante podem indicar assistentes técnicos, nos termos do art. 159, § 3º do CPP.

Assim, A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA C.

07. (FCC – 2009 – TJ-GO – JUIZ) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por

- a) perito oficial e, na sua falta, por duas pessoas idôneas, ainda que não portadoras de diploma de curso superior.
- b) perito oficial portador de diploma de curso superior.
- c) dois peritos oficiais.
- d) perito oficial, ainda que não portador de diploma de curso superior.
- e) perito oficial e, na sua falta, por pessoa idônea portadora de diploma de curso superior.

COMENTÁRIOS

O exame de corpo de delito será realizado, em regra, por perito oficial (01 perito). Caso não seja possível, será realizado por duas pessoas idôneas, necessariamente portadoras de diploma de curso superior (peritos não oficiais). Vejamos:



Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B.

08. (FCC – 2014 – TRF4 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA) No tocante à prova, de acordo com o Código de Processo Penal,

- (A) durante o curso do processo judicial, quanto à perícia, é permitido às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova, mas não para responderem a quesitos.
- (B) quando a infração deixar vestígios, será necessário o exame de corpo de delito, mas a confissão do acusado pode supri-lo.
- (C) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
- (D) durante o curso do processo, é vedada às partes a indicação de assistentes técnicos.
- (E) o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados sempre por dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior.

COMENTÁRIOS

A) ERRADA: As partes também poderão requerer que os peritos respondam aos quesitos por elas formulados, nos termos do art. 159, §5º, I do CPP.

B) ERRADA: A primeira parte está correta, mas a segunda está errada, pois a confissão do acusado não pode suprir a necessidade do exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP.

C) CORRETA: Item correto, pois é a exata previsão do art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)



D) ERRADA: Item errado, pois as partes podem indicar assistentes técnicos, nos termos do art. 159, §3º do CPP.

E) ERRADA: O exame de corpo de delito e perícias em geral serão realizados por UM perito oficial ou, não havendo este, por DOIS PERITOS NÃO OFICIAIS, nos termos do art. 159 e seu §1º do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA C.

09. (VUNESP – 2017 – TJ-SP – JUIZ) No que diz respeito ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, é correto afirmar que

a) será facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de assistente técnico, vedada, porém, a formulação de quesitos.

b) é permitido às partes, durante o curso do processo, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova, desde que o mandado de intimação e as questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar.

c) é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão.

d) o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz, sempre antes da conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial, sendo as partes intimadas desta decisão.

COMENTÁRIOS

a) ERRADA: Item errado, pois é permitida a indicação de assistente técnico bem como a formulação de quesitos, na forma do art. 159, §3º do CPP.

b) CORRETA: Item correto, pois esta é uma possibilidade expressamente prevista no art. 159, §5º, I do CPP.

c) ERRADA: Item errado, pois apesar de esta ser a exata previsão da súmula 361 do STF, atualmente esta súmula perdeu muito de sua aplicabilidade, já que, como regra, o exame será realizado por um só perito oficial, na forma do art. 159 do CPP. Tal súmula, portanto, só se aplica hoje ao exame pericial realizado por peritos não oficiais (que devem ser dois).

d) ERRADA: Item errado, pois o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e APÓS a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, na forma do art. 159, §4º do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B.



10. (VUNESP – 2017 – DPE-RO – DEFENSOR PÚBLICO) É correto afirmar sobre o exame de corpo de delito e das perícias em geral:

- a) o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior.
- b) não há previsão legal no Código de Processo Penal acerca da formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.
- c) quando a infração deixar vestígios, é possível dispensar o exame de corpo de delito.
- d) em caso de lesões corporais, a falta de exame complementar não pode ser suprida pela prova testemunhal.
- e) se desaparecerem os vestígios, é possível que a prova testemunhal supra a ausência de exame de corpo de delito.

COMENTÁRIOS

a) ERRADA: Item errado, pois o exame de corpo de delito e as perícias em geral serão realizados por UM perito oficial ou, na sua falta, por dois peritos não oficiais, na forma do art. 159 do CPP.

b) ERRADA: Item errado, pois é facultado ao MP, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico, na forma do art. 159, §3º do CPP.

c) ERRADA: Item errado, pois nas infrações que deixam vestígios é indispensável a realização do exame de corpo de delito, na forma do art. 158 do CPP.

d) ERRADA: Item errado, pois o art. 168, §3º estabelece exatamente o contrário:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

(...)

§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.

e) CORRETA: Item correto, pois esta é a exata previsão contida no art. 167 do CPP:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA E.



11. (VUNESP – 2016 – TJM-SP – JUIZ) O exame de corpo e delito, por expressa determinação legal, exige a assinatura de dois peritos.

COMENTÁRIOS

Item errado, pois o exame de corpo de delito e as perícias em geral serão realizados por UM perito oficial ou, na sua falta, por dois peritos não oficiais, na forma do art. 159 do CPP.

Portanto, a **AFIRMATIVA ESTÁ ERRADA**.

12. (VUNESP – 2016 – TJM-SP – JUIZ) No procedimento comum, segundo o Código de Processo Penal, o juiz, no interrogatório, não inicia as perguntas ao réu, devendo inquiri-lo somente após a defesa e apenas em caráter supletivo.

COMENTÁRIOS

Item errado, pois primeiramente quem interroga o acusado é o Juiz, e só depois desta etapa é que o juiz indagará às partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes (aquelas que as partes formularam) se o entender pertinente e relevante, na forma do art. 188 do CPP.

Portanto, a **AFIRMATIVA ESTÁ ERRADA**.

13. (VUNESP – 2015 – PC-CE – ESCRIVÃO) Com relação às disposições do Código de Processo Penal, acerca do exame de corpo de delito e perícias em geral, é correto afirmar que

- a) não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
- b) a autópsia será feita até seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita depois daquele prazo, o que declararão no auto
- c) na falta de perito oficial, o exame será realizado por 1 (uma) pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior.
- d) o exame de corpo de delito deverá ser feito durante o dia
- e) os exames de corpo de delito e as outras perícias serão feitos obrigatoriamente por dois peritos oficiais.

COMENTÁRIOS

a) **CORRETA:** Item correto, pois esta é a exata previsão contida no art. 167 do CPP:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.



b) ERRADA: Item errado, pois a autópsia será feita PELO MENOS seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita ANTES daquele prazo, o que declararão no auto, conforme art. 162 do CPP.

c) ERRADA: Item errado, pois na falta de perito oficial o exame de corpo de delito deverá ser realizado por dois peritos não oficiais, que serão pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, conforme art. 159, §1º do CPP.

d) ERRADA: Item errado, pois o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e horário, na forma do art. 161 do CPP.

e) ERRADA: Item errado, pois o exame de corpo de delito e as perícias em geral serão realizados por UM perito oficial ou, na sua falta, por dois peritos não oficiais, na forma do art. 159 do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A.

14. (VUNESP – 2014 – PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA) De acordo com o Código de Processo Penal, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes, quantas horas é necessário aguardar como regra geral após o óbito para a realização da autópsia?

- a) Quatro.
- b) Três
- c) Cinco.
- d) Duas.
- e) Seis.

COMENTÁRIOS

A autópsia será feita PELO MENOS seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita ANTES daquele prazo, o que declararão no auto, conforme art. 162 do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA E.

15. (VUNESP – 2014 – PC-SP – DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL) A respeito do exame do corpo de delito, dispõe o Código de Processo Penal que, para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo de exame

- a) provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.



- b) provas de que não houve alteração do estado das coisas até sua chegada.
- c) declarações das testemunhas que presenciaram o fato.
- d) material suficiente para a eventualidade de nova perícia.
- e) declarações dos familiares da vítima, devidamente assinadas.

COMENTÁRIOS

O art. 165 do CPP assim dispõe:

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.

Como se vê, portanto, os peritos, sempre que possível, deverão juntar provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.

Portanto, a **ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A.**

16. (VUNESP – 2014 – PC-SP – DELEGADO) No delito de homicídio, o exame de corpo de delito

- a) é prova pericial fundamental, sem a qual não pode haver o oferecimento da denúncia.
- b) deve, em regra, ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
- c) é dispensável, no caso de confissão do crime.
- d) é dispensável, caso existam outras provas da prática delituosa.
- e) deve ser realizado por dois peritos médicos pertencentes ao Instituto Médico Legal.

COMENTÁRIOS

O homicídio é um crime não transeunte, ou seja, um crime que deixa vestígios, de forma que, a princípio, o exame de corpo de delito deve ser realizado, não podendo ser suprido pela confissão do acusado, na forma do art. 158 do CPP. Deve, em regra, ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, na forma do art. 159 do CPP. Na falta de perito oficial, o exame será realizado dois peritos não oficiais, conforme art. 159, §1º do CPP.

Portanto, a **ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B.**

17. (VUNESP – 2014 – PC-SP – TÉCNICO DE LABORATÓRIO) A respeito do exame de corpo de delito e das perícias em geral, prevê o Código de Processo Penal que, quando a infração deixar vestígios, será

- a) elaborado laudo pericial, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.



- b) indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
- c) realizada perícia por perito oficial, portador de diploma de nível médio.
- d) inadmissível, em qualquer hipótese, a prova testemunhal.
- e) o juiz vinculado ao laudo, não podendo rejeitá-lo.

COMENTÁRIOS

Estabelece o CPP, em seu art. 158, que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Deve, em regra, ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, na forma do art. 159 do CPP. Na falta de perito oficial, o exame será realizado dois peritos não oficiais, conforme art. 159, §1º do CPP.

Por fim, o laudo será realizado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos, conforme art. 160, § único do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B.

18. (VUNESP – 2014 – PC-SP – PERITO CRIMINAL) A questão, refere-se às normas do Código de Processo Penal.

Consoante o tema “Exame do corpo de delito e perícias em geral”, assinale a alternativa correta.

- a) Na falta de peritos oficiais, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras ou não de diploma de curso superior, obrigatoriamente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- b) A decisão do juiz ficará adstrita ao laudo, não podendo rejeitá-lo, no todo ou em parte.
- c) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
- d) Tanto os peritos oficiais quanto os peritos não oficiais devem prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.
- e) O exame de corpo de delito deverá ser feito das seis horas às vinte horas de qualquer dia da semana.

COMENTÁRIOS



a) ERRADA: Item errado, pois na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, NECESSARIAMENTE portadoras de diploma de curso superior, PREFERENCIALMENTE na área específica, conforme art. 159, §1º do CPP.

b) ERRADA: Item errado, pois a adoção do sistema do livre convencimento regrado (ou motivado) implica a não vinculação do Juiz a qualquer prova produzida. Desse princípio decorre o *sistema liberatório de apreciação da prova pericial*. Esta previsão se encontra no art. 182 do CPP:

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

c) CORRETA: Item correto, pois esta é a exata previsão do art. 167 do CPP:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

d) ERRADA: Item errado, pois tal compromisso só é prestado pelos peritos não oficiais, na forma do art. 159, §2º do CPP.

e) ERRADA: Item errado, pois o exame de corpo de delito pode ser feito em qualquer dia e em qualquer hora, na forma do art. 161 do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA C.

19. (VUNESP – 2010 – FUNDAÇÃO CASA – ANALISTA ADMINISTRATIVO) Analise as seguintes assertivas, no que concerne ao tratamento que o Código de Processo Penal dispensa ao *exame de corpo de delito*.

I. Será indispensável, quando a infração deixar vestígios, mas a confissão do acusado poderá supri-lo.

II. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico.

III. Deve ser realizado, exclusivamente, por perito portador de diploma de curso superior.

É correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) todas as assertivas.



COMENTÁRIOS

I – ERRADA: De fato, o exame de corpo de delito é indispensável quando a infração deixa vestígios, mas a CONFISSÃO do acusado, por si só, não pode suprir o exame. Vejamos:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

II – CORRETA: É a redação exata do §3º do art. 159 do CPP:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

(...)

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

III – CORRETA: O exame de corpo de delito, em regra, deve ser realizado por PERITO OFICIAL (portador de diploma de curso superior). Na sua falta, poderá ser realizado por DUAS PESSOAS IDÔNEAS (PERITOS NÃO OFICIAIS), mas desde que sejam portadoras de diploma de nível superior. Ou seja, o requisito do diploma de nível superior nunca pode ser afastado. Vejamos:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA D.

20. (VUNESP – 2013 – PC/SP – ESCRIVÃO) Nos termos do art. 184 do CPP, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade, salvo quando se tratar de

- a) pedido do acusado.
- b) vistoria judicial.
- c) pedido do Ministério Público.



- d) exame de corpo de delito.
- e) perícia contábil.

COMENTÁRIOS

O exame de corpo de delito é a única perícia que não pode ser negada pela autoridade policial, na forma do art. 184 do CPP:

Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA D.

21. (VUNESP – 2013 – PC/SP – PERITO CRIMINAL) Sobre o exame de corpo de delito e outras perícias, assinale a alternativa correta.

- a) Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, impor-se-á a atuação de mais de dois peritos oficiais, sendo vedado à parte indicar mais de um assistente técnico.
- b) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, necessariamente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- c) Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.
- d) O exame de corpo de delito será realizado por perito oficial, obrigatoriamente portador de diploma do curso superior em Medicina.
- e) Quando a infração deixar vestígios, será facultada ao juiz a determinação da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo tal exame ser suprido pela confissão do acusado.

COMENTÁRIOS

a) ERRADA: A parte pode, neste caso, indicar mais de um assistente técnico, na forma do art. 159, §7º do CPP:

Art. 159 (...)

§7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico.



b) ERRADA: Os peritos não oficiais deverão, necessariamente, ser portadores de diploma de curso superior, mas não necessariamente na área específica, e sim **PREFERENCIALMENTE** nesta área, na forma do art. 159, 1º do CPP:

Art. 159 (...)

§1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

c) CORRETA: De fato, a estes sujeitos processuais é conferido o direito de formular quesitos e indicar assistentes técnicos, na forma do art. 159, §3º do CPP:

Art. 159 (...)

§3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

d) ERRADA: O perito oficial deve ser, necessariamente, portador de diploma de curso superior, mas não necessariamente em medicina, conforme diz o art. 159 do CPP:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

e) ERRADA: Nos termos do art. 158, quando a infração deixar vestígios (chamadas infrações “não transeuntes” ou permanentes), o exame de corpo de delito é obrigatório, e a confissão do acusado não pode supri-lo. Vejamos:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Portanto, a **ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA C.**

22. (VUNESP – 2014 – PC-SP – MÉDICO LEGISTA) Tendo em vista o que dispõe o Código de Processo Penal no tocante ao exame de corpo de delito e das perícias em geral, é correto afirmar que

a) o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

b) o exame de corpo de delito será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso de medicina ou, na falta deste, por um médico de confiança da autoridade policial.



- c) todos os peritos, oficiais e não oficiais, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo assim que forem nomeados para realizar a perícia.
- d) serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos, sendo, porém, vedada às partes a indicação de assistente técnico.
- e) os cadáveres não poderão ser fotografados no local em que forem encontrados, devendo ser levados imediatamente ao Instituto Médico Legal para o exame pericial.

COMENTÁRIOS

A) CORRETA: Item correto, nos termos do art. 160, § único do CPP.

B) ERRADA: O perito deve possuir curso superior em qualquer área, ou na falta deste, por dois peritos não oficiais, conforme art. 159, §1º do CPP.

C) ERRADA: Os peritos oficiais não prestam compromisso, somente os peritos não oficiais o prestam, nos termos do art. 159, §2º do CPP.

D) ERRADA: As partes poderão indicar assistentes técnicos, nos termos do art. 159, §3º do CPP.

E) ERRADA: Os cadáveres deverão ser fotografados na posição em que se encontrarem, nos termos do art. 164 do CPP.

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A.

23. (FGV - 2018 - TJ-AL - OFICIAL DE JUSTIÇA) O Código de Processo Penal, em seus artigos 158 e seguintes, disciplina, dentro do título "Da Prova", o tema "Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral". Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado.
- II. O exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por dois peritos oficiais ou, em sua falta, três pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior.
- III. Assim como as partes, o assistente de acusação poderá formular quesitos e indicar assistente técnico para acompanhar a perícia.

Com base nas previsões do Código de Processo Penal, está correto o que se afirma em:

- a) somente I;
- b) somente III;
- c) somente I e II;
- d) somente I e III;



e) I, II e III.

COMENTÁRIOS

I – ERRADA: Item errado, pois neste caso o exame de corpo de delito é indispensável, NÃO podendo sua falta ser suprida pela confissão do acusado, na forma do art. 158 do CPP.

II – ERRADA: Item errado, pois o exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por perito oficial (um perito), portador de diploma de curso superior. Não havendo perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas (peritos não oficiais), portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, conforme previsto no art. 159 e seu §1º do CPP.

III – CORRETA: Item correto, pois esta é a exata previsão contida no art. 159, §3º do CPP:

Art. 159 (...) § 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Portanto, a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B.

24. (FGV – 2010 – PC-AP – DELEGADO DE POLÍCIA) Relativamente ao tema prova, analise as afirmativas a seguir:

I. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

II. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado, não podendo o indiciado recusar-se sob pena de crime de desobediência.

III. O juiz ficará adstrito ao laudo, não podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo apenas em parte.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

COMENTÁRIOS



I – CORRETA: Esta é a redação do art. 168 do CPP:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

II – ERRADA: A primeira parte está correta, nos termos do art. 174, IV do CPP. Contudo, a segunda parte está errada, eis que o réu pode se negar a fornecer os elementos gráficos para a realização do exame, em homenagem ao princípio de que ninguém será obrigado a produzir prova contra si.

III – ERRADA: Item errado, pois o Juiz pode rejeitar o laudo, no todo ou em parte, nos termos do art. 182 do CPP.

Portanto, a **ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A.**

25. (FGV – 2014 – TJ-RJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Para um adequado exercício da jurisdição pelo Estado, os auxiliares da Justiça têm papel de fundamental relevo. Sobre esse tema, o Código de Processo Penal prevê que:

- (A) as partes não intervirão na nomeação do perito;
- (B) somente o perito oficial está sujeito à disciplina judiciária;
- (C) não cabe condução coercitiva do perito que deixar de comparecer sem justa causa;
- (D) as causas de suspeição dos magistrados não são aplicáveis aos peritos;
- (E) não podem ser peritos os menores de 16 anos e os maiores de 70 anos.

COMENTÁRIOS

A) CORRETA: A nomeação do perito é atribuição do Juiz, que deverá escolher um profissional de sua confiança, não havendo participação das partes, nos termos do art. 276 do CPP.

B) ERRADA: Tanto o perito oficial quanto o não oficial estão sujeitos à disciplina judiciária, nos termos do art. 275 do CPP.

C) ERRADA: O Juiz poderá determinar a condução coercitiva do perito, nos termos do art. 278 do CPP.

D) ERRADA: Item errado, pois o art. 280 é explícito ao estender aos peritos as causas de suspeição dos Juízes.

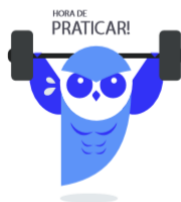


E) ERRADA: Não há idade máxima para o desempenho do encargo, mas não poderão ser peritos os menores de 21 anos, nos termos do art. 279 do CPP.

Portanto, a **ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA A.**



EXERCÍCIOS PARA PRATICAR – DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL



01. (FCC – 2018 – DPE-AM – DEFENSOR PÚBLICO - ADAPTADA) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, havendo necessidade, segundo o Código de Processo Penal, de que sua formação técnica seja a mesma do exame a ser realizado.

02. (FCC – 2017 – PC-AP – DELEGADO DE POLÍCIA) O exame de corpo de delito

a) é dispensável nos crimes que deixam vestígios.

b) deve ser feito imediatamente para que não se percam os vestígios do crime, o que veda a indicação de assistente técnico pelas partes.

c) deve ser feito, em regra, pelo menos 2 horas após o óbito.

d) realiza-se sobre vestígios do corpo humano, havendo regime diverso para o exame sobre objetos e sobre reconhecimento de escritos.

e) pode ser rejeitado pelo juiz, no todo ou em parte.

03. (FCC - 2011 - TRE-TO - ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA) Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, de acordo com o Código de Processo Penal:

A) Os exames de corpo de delito serão feitos por dois peritos oficiais.

B) Se a infração deixar vestígios, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida pela confissão do acusado.

C) Ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado é facultada a indicação de assistente técnico.

D) Os peritos não oficiais ficarão dispensados de compromisso se forem especialistas na matéria objeto da perícia e tiverem prestado compromisso em entidade de classe.

E) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de cinco dias, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a requerimento do Ministério Público.

04. (FCC – 2012 – TRF2 – TÉCNICO JUDICIÁRIO) No que concerne às provas, considere:



I. Quando a infração deixar vestígios, a confissão do acusado poderá suprir o exame de corpo de delito, direto ou indireto.

II. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

III. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

Está correto o que consta SOMENTE em

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I.
- e) III.

05. (FCC – 2011 – TRE-RN – ANALISTA JUDICIÁRIO) O exame de corpo de delito

- a) é dispensável e pode ser suprido pela confissão do acusado.
- b) não pode ser feito entre 22:00 e 6:00 horas.
- c) não pode ser feito aos domingos e feriados.
- d) pode ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- e) deve ser sempre direto, não podendo jamais ser indireto.

06. (FCC – 2011 – TRE-TO – ANALISTA JUDICIÁRIO) Quanto ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, de acordo com o Código de Processo Penal:

- a) Os exames de corpo de delito serão feitos por dois peritos oficiais.
- b) Se a infração deixar vestígios, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida pela confissão do acusado.
- c) Ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado é facultada a indicação de assistente técnico.
- d) Os peritos não oficiais ficarão dispensados de compromisso se forem especialistas na matéria objeto da perícia e tiverem prestado compromisso em entidade de classe.
- e) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de cinco dias, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a requerimento do Ministério Público.

07. (FCC – 2009 – TJ-GO – JUIZ) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por

- a) perito oficial e, na sua falta, por duas pessoas idôneas, ainda que não portadoras de diploma de curso superior.



- b) perito oficial portador de diploma de curso superior.
- c) dois peritos oficiais.
- d) perito oficial, ainda que não portador de diploma de curso superior.
- e) perito oficial e, na sua falta, por pessoa idônea portadora de diploma de curso superior.

08. (FCC – 2014 – TRF4 – ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA) No tocante à prova, de acordo com o Código de Processo Penal,

- (A) durante o curso do processo judicial, quanto à perícia, é permitido às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova, mas não para responderem a quesitos.
- (B) quando a infração deixar vestígios, será necessário o exame de corpo de delito, mas a confissão do acusado pode supri-lo.
- (C) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
- (D) durante o curso do processo, é vedada às partes a indicação de assistentes técnicos.
- (E) o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados sempre por dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior.

09. (VUNESP – 2017 – TJ-SP – JUIZ) No que diz respeito ao exame de corpo de delito e às perícias em geral, é correto afirmar que

- a) será facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de assistente técnico, vedada, porém, a formulação de quesitos.
- b) é permitido às partes, durante o curso do processo, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova, desde que o mandado de intimação e as questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar.
- c) é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão.
- d) o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz, sempre antes da conclusão dos exames e elaboração do laudo pelo perito oficial, sendo as partes intimadas desta decisão.

10. (VUNESP – 2017 – DPE-RO – DEFENSOR PÚBLICO) É correto afirmar sobre o exame de corpo de delito e das perícias em geral:

- a) o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por dois peritos oficiais, portadores de diploma de curso superior.
- b) não há previsão legal no Código de Processo Penal acerca da formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.



- c) quando a infração deixar vestígios, é possível dispensar o exame de corpo de delito.
- d) em caso de lesões corporais, a falta de exame complementar não pode ser suprida pela prova testemunhal.
- e) se desaparecerem os vestígios, é possível que a prova testemunhal supra a ausência de exame de corpo de delito.

11. (VUNESP – 2016 – TJM-SP – JUIZ) O exame de corpo e delito, por expressa determinação legal, exige a assinatura de dois peritos.

12. (VUNESP – 2016 – TJM-SP – JUIZ) No procedimento comum, segundo o Código de Processo Penal, o juiz, no interrogatório, não inicia as perguntas ao réu, devendo inquiri-lo somente após a defesa e apenas em caráter supletivo.

13. (VUNESP – 2015 – PC-CE – ESCRIVÃO) Com relação às disposições do Código de Processo Penal, acerca do exame de corpo de delito e perícias em geral, é correto afirmar que

- a) não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
- b) a autópsia será feita até seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita depois daquele prazo, o que declararão no auto
- c) na falta de perito oficial, o exame será realizado por 1 (uma) pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior.
- d) o exame de corpo de delito deverá ser feito durante o dia
- e) os exames de corpo de delito e as outras perícias serão feitos obrigatoriamente por dois peritos oficiais.

14. (VUNESP – 2014 – PC-SP – AUXILIAR DE NECROPSIA) De acordo com o Código de Processo Penal, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes, quantas horas é necessário aguardar como regra geral após o óbito para a realização da autópsia?

- a) Quatro.
- b) Três
- c) Cinco.
- d) Duas.
- e) Seis.

15. (VUNESP – 2014 – PC-SP – DESENHISTA TÉCNICO-PERICIAL) A respeito do exame do corpo de delito, dispõe o Código de Processo Penal que, para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo de exame

- a) provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.



- b) provas de que não houve alteração do estado das coisas até sua chegada.
- c) declarações das testemunhas que presenciaram o fato.
- d) material suficiente para a eventualidade de nova perícia.
- e) declarações dos familiares da vítima, devidamente assinadas.

16. (VUNESP – 2014 – PC-SP – DELEGADO) No delito de homicídio, o exame de corpo de delito

- a) é prova pericial fundamental, sem a qual não pode haver o oferecimento da denúncia.
- b) deve, em regra, ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
- c) é dispensável, no caso de confissão do crime.
- d) é dispensável, caso existam outras provas da prática delituosa.
- e) deve ser realizado por dois peritos médicos pertencentes ao Instituto Médico Legal.

17. (VUNESP – 2014 – PC-SP – TÉCNICO DE LABORATÓRIO) A respeito do exame de corpo de delito e das perícias em geral, prevê o Código de Processo Penal que, quando a infração deixar vestígios, será

- a) elaborado laudo pericial, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
- b) indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
- c) realizada perícia por perito oficial, portador de diploma de nível médio.
- d) inadmissível, em qualquer hipótese, a prova testemunhal.
- e) o juiz vinculado ao laudo, não podendo rejeitá-lo.

18. (VUNESP – 2014 – PC-SP – PERITO CRIMINAL) A questão, refere-se às normas do Código de Processo Penal.

Consoante o tema “Exame do corpo de delito e perícias em geral”, assinale a alternativa correta.

- a) Na falta de peritos oficiais, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras ou não de diploma de curso superior, obrigatoriamente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
- b) A decisão do juiz ficará adstrita ao laudo, não podendo rejeitá-lo, no todo ou em parte.
- c) Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
- d) Tanto os peritos oficiais quanto os peritos não oficiais devem prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.



e) O exame de corpo de delito deverá ser feito das seis horas às vinte horas de qualquer dia da semana.

19. (VUNESP – 2010 – FUNDAÇÃO CASA – ANALISTA ADMINISTRATIVO) Analise as seguintes assertivas, no que concerne ao tratamento que o Código de Processo Penal dispensa ao *exame de corpo de delito*.

I. Será indispensável, quando a infração deixar vestígios, mas a confissão do acusado poderá supri-lo.

II. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico.

III. Deve ser realizado, exclusivamente, por perito portador de diploma de curso superior.

É correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) todas as assertivas.

20. (VUNESP – 2013 – PC/SP – ESCRIVÃO) Nos termos do art. 184 do CPP, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade, salvo quando se tratar de

- a) pedido do acusado.
- b) vistoria judicial.
- c) pedido do Ministério Público.
- d) exame de corpo de delito.
- e) perícia contábil.

21. (VUNESP – 2013 – PC/SP – PERITO CRIMINAL) Sobre o exame de corpo de delito e outras perícias, assinale a alternativa correta.

- a) Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, impor-se-á a atuação de mais de dois peritos oficiais, sendo vedado à parte indicar mais de um assistente técnico.
- b) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, necessariamente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.



- c) Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.
- d) O exame de corpo de delito será realizado por perito oficial, obrigatoriamente portador de diploma do curso superior em Medicina.
- e) Quando a infração deixar vestígios, será facultada ao juiz a determinação da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo tal exame ser suprido pela confissão do acusado.

22. (VUNESP – 2014 – PC-SP – MÉDICO LEGISTA) Tendo em vista o que dispõe o Código de Processo Penal no tocante ao exame de corpo de delito e das perícias em geral, é correto afirmar que

- a) o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo esse prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- b) o exame de corpo de delito será realizado por perito oficial, portador de diploma de curso de medicina ou, na falta deste, por um médico de confiança da autoridade policial.
- c) todos os peritos, oficiais e não oficiais, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo assim que forem nomeados para realizar a perícia.
- d) serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos, sendo, porém, vedada às partes a indicação de assistente técnico.
- e) os cadáveres não poderão ser fotografados no local em que forem encontrados, devendo ser levados imediatamente ao Instituto Médico Legal para o exame pericial.

23. (FGV - 2018 - TJ-AL - OFICIAL DE JUSTIÇA) O Código de Processo Penal, em seus artigos 158 e seguintes, disciplina, dentro do título "Da Prova", o tema "Do Exame de Corpo de Delito e das Perícias em Geral". Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. Quando a infração deixar vestígios, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, podendo supri-lo a confissão do acusado.
- II. O exame de corpo de delito e outras perícias devem ser realizados por dois peritos oficiais ou, em sua falta, três pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior.
- III. Assim como as partes, o assistente de acusação poderá formular quesitos e indicar assistente técnico para acompanhar a perícia.

Com base nas previsões do Código de Processo Penal, está correto o que se afirma em:

- a) somente I;
- b) somente III;
- c) somente I e II;



- d) somente I e III;
- e) I, II e III.

24. (FGV – 2010 – PC-AP – DELEGADO DE POLÍCIA) Relativamente ao tema prova, analise as afirmativas a seguir:

- I. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.
- II. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado, não podendo o indiciado recusar-se sob pena de crime de desobediência.
- III. O juiz ficará adstrito ao laudo, não podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo apenas em parte.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

25. (FGV – 2014 – TJ-RJ – TÉCNICO JUDICIÁRIO) Para um adequado exercício da jurisdição pelo Estado, os auxiliares da Justiça têm papel de fundamental relevo. Sobre esse tema, o Código de Processo Penal prevê que:

- (A) as partes não intervirão na nomeação do perito;
- (B) somente o perito oficial está sujeito à disciplina judiciária;
- (C) não cabe condução coercitiva do perito que deixar de comparecer sem justa causa;
- (D) as causas de suspeição dos magistrados não são aplicáveis aos peritos;
- (E) não podem ser peritos os menores de 16 anos e os maiores de 70 anos.

GABARITO

GABARITO



1. ERRADA
2. ALTERNATIVA E
3. ALTERNATIVA C
4. ALTERNATIVA C
5. ALTERNATIVA D
6. ALTERNATIVA C
7. ALTERNATIVA B
8. ALTERNATIVA C
9. ALTERNATIVA B
10. ALTERNATIVA E
11. ERRADA
12. ERRADA
13. ALTERNATIVA A
14. ALTERNATIVA E
15. ALTERNATIVA A
16. ALTERNATIVA B
17. ALTERNATIVA B
18. ALTERNATIVA C
19. ALTERNATIVA D
20. ALTERNATIVA D
21. ALTERNATIVA C
22. ALTERNATIVA A
23. ALTERNATIVA B
24. ALTERNATIVA A
25. ALTERNATIVA A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.